

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 606/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางกรกฎ วัจนะพุกกะ	โจทก์
	นางน้ำผึ้ง วีระวิทยาเสถียร	จำเลย
	นางกรกฎ วัจนะพุกกะ โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ร่วมฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาโจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษารอการลงโทษ จำเลยไว้เป็นเวลา 1 ปี แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นไม่รอการลงโทษเป็นการแก้ มาก จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 46 แผ่นที่ 4)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497มาตรา 3 จำคุก6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลด

โทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือนจำเลยชำระเงินให้โจทก์ร่วมไปพอสมควรแล้ว โทษจำคุกไว้ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 5 เดือนคำรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย 2 เดือน 15 วัน โดยไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 213)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือนให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุกจำเลย 2 เดือน 15 วัน โดยไม่รอกการลงโทษ โจทก์ร่วมฎีกาให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือนให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุกจำเลย 2 เดือน 15 วัน โดยไม่รอกการลงโทษ โจทก์ร่วมฎีกาให้ลงโทษจำเลยหนักขึ้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อ

เท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>